	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Aufgabe 1:
Situation
Als Mitarbeiter in der Einkaufsabteilung der Emder Großhandels GmbH erhalten Sie aus dem Lager folgende Liste über die Warenprüfung einer Lieferung der Firma Lampenwelt AG in Bremen:

Emder Elektrogroßhandels GmbH				Warenannahme
Warenprüfung			Bestellung vom	23.05.20..
Lieferer:	Lampenwelt AG, Bremen		Lieferung vom	28.05.20..
Pos.	*Anzahl*	*Artikel*	*Artikelnummer*	*Prüfungsergebnis (ggf. Mangel)*
001	30	Arbeitsleuchte MARS	33568A43-56	√
002	25	Industriestrahler PLUTO	33549A87-56	2 Strahler beschädigt (√Glasabdeckung)
003	500	Leuchtmittel LM44	55512A35-86	es fehlen 100 Stück
004	50	Schreibtischleuchte ELBE	22567B22-45	√
005	10	Bürodeckenleuchte ODER	22595B44-45	geliefert wurden 10 Leuchten Weser
006	200	Halogen-Sockelstecker HS25	55506B25-86	√
Datum 29. 05. 20..		Unterschrift Kruse	Mitarbeiter Nr. 56	Anlage

a) Bei den Positionen 2, 3 und 5 wurden Mängel festgestellt. Um welche Art von Mängeln handelt es sich hier?

Pos.	Mängelart	mögliche (vorrangige) Ansprüche des Käufers
2		
3		
5		

b) Schreiben Sie für Ihren Vorgesetzten eine unterschriftsreife Mängelrüge an die Firma Lampenwelt.

Emder Elektrogroßhandels GmbH
Dollartstraße 33
26723 Emden

Emder Elektrogroßhandels GmbH
Dollartstraße 33, 26723 Emden

Lampenwelt AG
Weserstraße 25
28279 Bremen

Mängelrüge
29.05.20..

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen

Emder Elektrogroßhandels GmbH

c) Die Firma Lampenwelt geht nicht auf lhre Forderungen ein. Welche Rechte können Sie als Käufer jetzt geltend machen und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?

d) Wenn aufgrund von Schlechtlieferung Ansprüche geltend gemacht werden sollen, ist es wichtig, die Verjährungsfristen einzuhalten. Tragen Sie in die Tabelle Beispiele für die jeweiligen Verjährungsfristen ein.

Verjährungsfristen	Beispiele
1 Jahr	
2 Jahre	
3 Jahre	
5 Jahre	

e) Bei Kaufverträgen unter Kaufleuten (zweiseitiger Handelskauf) bzw. Kaufverträgen mit Privatleuten (einseitiger Handelskauf) gibt es Unterschiede im Hinblick auf Prüfungs- und Rügefristen bei der Warenannahme. Erklären Sie diese Unterschiede und gehen Sie dabei auf den Begriff „Beweislastumkehr" ein.

f) Nehmen Sie an, die Firma Lampenwelt liefert die Ware nicht - wie versprochen - Ende des Monats Mai. Welche Rechte haben Sie als Käufer, wenn die Ware z. B. auch in der ersten Juniwoche noch nicht geliefert wurde, und welche Voraussetzungen müssen für die Inanspruchnahme der Rechte erfüllt sein?

g) Welche Aussage zur Nicht-Rechtzeitig-Lieferung ist falsch?
a) Wenn der Lieferer erklärt, dass er nicht liefern kann oder will, ist eine Mahnung nicht notwendig.
b) Voraussetzung für den Lieferungsverzug ist unter anderem, dass den Verkäufer Verschulden trifft.
c) Schadenersatz kann nur bei konkretem Schaden geltend gemacht werden.
d) Wenn der Käufer die Ware nirgendwo anders günstiger bekommen kann, sollte er auf Lieferung bestehen.
e) Hat der Käufer in Erwartung der Lieferung z. B. einen Lagerraum angemietet, kann er Ersatz für vergebliche Aufwendungen (in diesem Fall: Lagermiete) geltend machen.

h) Nicht nur seitens des Lieferers kann es zu Pflichtverletzungen bei der Erfüllung des Kaufvertrages kommen. Auch Käufer erfüllen nicht immer ihre Pflichten. Füllen Sie die folgende Tabelle entsprechend aus.

Annahmeverzug	
Voraussetzungen	**Rechte des Verkäufers**
	ohne Fristsetzung
	nach Fristablauf

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	Lernfeld 1	Datum:

Arbeitsblatt 3: Störungen bei der Erfüllung des Kaufvertrages

Situation

Als Mitarbeiter in der Einkaufsabteilung der Emder Großhandels GmbH erhalten Sie aus dem Lager folgende Liste über die Warenprüfung einer Lieferung der Firma Lampenwelt AG in Bremen:

Emder Elektrogroßhandels GmbH				Warenannahme
Warenprüfung			Bestellung vom	23.05.20..
Lieferer:		Lampenwelt AG, Bremen	Lieferung vom	28.05.20..
Pos.	Anzahl	Artikel	Artikelnummer	Prüfungsergebnis (ggf. Mangel)
001	30	Arbeitsleuchte MARS	33568A43-56	√
002	25	Industriestrahler PLUTO	33549A87-56	2 Strahler beschädigt (Glasabdeckung)
003	500	Leuchtmittel LM44	55512A35-86	es fehlen 100 Stück
004	50	Schreibtischleuchte ELBE	22567B22-45	√
005	10	Bürodeckenleuchte ODER	22595B44-45	geliefert wurden 10 Leuchten Weser
006	200	Halogen-Sockelstecker HS25	55506B25-86	√
Datum 29. 05. 20..		Unterschrift Kruse	Mitarbeiter Nr. 56	Anlage

© Bildungsverlag EINS GmbH

1. Bei den Postionen 2, 3 und 5 wurden Mängel festgestellt. Um welche Art von Mängeln handelt es sich hier?

Pos.	Mängelart	mögliche (vorrangige) Ansprüche des Käufers
2	Mangel in der Beschaffenheit	Neulieferung, evtl. Reparatur
3	Mangel in der Menge	Nachlieferung
5	Mangel in der Art	Neulieferung

2. Schreiben Sie für Ihren Vorgesetzten eine unterschriftsreife Mängelrüge an die Firma Lampenwelt.

Emder Elektrogroßhandels GmbH
Dollartstraße 33
26723 Emden

Emder Elektrogroßhandels GmbH
Dollartstraße 33, 26723 Emden

Lampenwelt AG
Weserstraße 25
28279 Bremen

Mängelrüge
29.05.20..

Sehr geehrte Damen und Herren,

gestern erhielten wir die von uns bestellten Waren. Bei der Überprüfung stellten wir fest, dass die Lieferung folgende Mängel aufwies:

- Pos. 2 (Industriestrahler PLUTO):
  Bei zwei Strahlern ist die Glasabdeckung beschädigt.
- Pos. 3 (Leuchtmittel LM44):
  Statt 500 Stück wurden nur 400 Stück geliefert.
- Pos. 5 (Bürodeckenleuchte ODER):
  Statt 10 Leuchten ODER wurden 10 Leuchten WESER geliefert.

Wir sind enttäuscht, dass gleich bei der ersten Lieferung diese Mängel auftraten. Wir erwarten eine umgehende Neulieferung für die beschädigten Strahler (Pos. 2) und die falsch gelieferten Büroleuchten (Pos. 5) sowie eine Nachlieferung der fehlenden 100 Leuchtmittel LM44 (Pos. 3).

Die beschädigte bzw. falsch gelieferte Ware halten wir zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Emder Elektrogroßhandels GmbH

© Bildungsverlag EINS GmbH

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	Lernfeld 1	Datum:

3. Die Firma Lampenwelt geht nicht auf Ihre Forderungen ein. Welche Rechte können Sie als Käufer jetzt geltend machen und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?

Zunächst sollte der Firma Lampenwelt eine Nachfrist gesetzt werden. Wenn diese ergebnislos verstreicht, könnten folgende Rechte in Anspruch genommen werden: Rücktritt vom Kaufvertrag (wenn die Ware anderweitig vielleicht sogar günstiger beschafft werden kann) und/oder Schadenersatz, wenn ein Schaden entstanden ist, z. B. weil Kunden nicht beliefert werden konnten. Minderung des Kaufpreises ist nur dann sinnvoll, wenn die Ware noch zu verwenden ist (z. B. kleinere Beschädigungen).

4. Wenn aufgrund von Schlechtlieferung Ansprüche geltend gemacht werden sollen, ist es wichtig, die Verjährungsfristen einzuhalten. Tragen Sie in die Tabelle Beispiele für die jeweiligen Verjährungsfristen ein.

Verjährungsfristen	Beispiele
1 Jahr	gebrauchte Waren
2 Jahre	reguläre Gewährleistungsfrist (neue Waren)
3 Jahre	arglistig verschwiegene Mängel
5 Jahre	Baustoffe und Bauwerke

© Bildungsverlag EINS GmbH

5. Bei Kaufverträgen unter Kaufleuten (zweiseitiger Handelskauf) bzw. Kaufverträgen mit Privatleuten (einseitiger Handelskauf) gibt es Unterschiede im Hinblick auf Prüfungs- und Rügefristen bei der Warenannahme. Erklären Sie diese Unterschiede und gehen Sie dabei auf den Begriff Beweislastumkehr ein.

Kaufleute müssen unverzüglich prüfen und rügen, Privatleute brauchen dies nicht (auch bei offenen Mängeln). Rügt ein Konsument einen Mangel innerhalb von sechs Monaten, müsste der Verkäufer beweisen, dass die Ware bei Lieferung in Ordnung war. Bei Rügen nach sechs Monaten muss der Käufer beweisen, dass die Ware schon bei Lieferung mangelhaft war (= Beweislastumkehr).

6. Nehmen Sie an, die Firma Lampenwelt liefert die Ware nicht – wie versprochen – Ende des Monats Mai. Welche Rechte haben Sie als Käufer, wenn die Ware z. B. auch in der ersten Juniwoche noch nicht geliefert wurde, und welche Voraussetzungen müssen für die Inanspruchnahme der Rechte erfüllt sein?

Es handelt sich um eine Nicht-Rechtzeitig-Lieferung. Voraussetzung ist, dass die Lieferung fällig war. Das ist hier der Fall. Außerdem muss den Lieferer Verschulden treffen, was ebenfalls der Fall ist. Ohne Nachfristsetzung kann weiterhin auf Lieferung bestanden und Schadenersatz wegen Pflichtverletzung verlangt werden. Wenn nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist noch nicht geliefert wurde, kann Schadenersatz statt der Leistung und/oder Rücktritt vom Vertrag verlangt werden. Auch Ersatz für vergebliche Aufwendungen könnte verlangt werden.

7. Welche Aussage zur Nicht-Rechtzeitig-Lieferung ist falsch?

a) Wenn der Lieferer erklärt, dass er nicht liefern kann oder will, ist eine Mahnung nicht notwendig. ☐
b) Voraussetzung für den Lieferungsverzug ist unter anderem, dass den Verkäufer Verschulden trifft. ☐
c) Schadenersatz kann nur bei konkretem Schaden geltend gemacht werden. ☒
d) Wenn der Käufer die Ware nirgendwo anders günstiger bekommen kann, sollte er auf Lieferung bestehen. ☐
e) Hat der Käufer in Erwartung der Lieferung z. B. einen Lagerraum angemietet, kann er Ersatz für vergebliche Aufwendungen (in diesem Fall: Lagermiete) geltend machen. ☐

© Bildungsverlag EINS GmbH

8. Nicht nur seitens des Lieferers kann es zu Pflichtverletzungen bei der Erfüllung des Kaufvertrages kommen. Auch Käufer erfüllen nicht immer ihre Pflichten. Füllen Sie die folgende Tabelle entsprechend aus.

Annahmeverzug	
Voraussetzungen	**Rechte des Verkäufers**
▪ Die Lieferung muss fällig sein. ▪ Die bestellte Ware wurde ordnungsgemäß angeliefert. ▪ Die Annahme der Ware wurde verweigert.	ohne Fristsetzung ▪ auf Abnahme bestehen und ▪ Ersatz von Mehraufwendungen verlangen
	nach Fristablauf ▪ vom Vertrag zurücktreten oder ▪ Selbsthilfeverkauf vornehmen

Zahlungsverzug	
Voraussetzungen	**Rechte des Verkäufers**
▪ Der Käufer zahlt nicht nach Fälligkeit. ▪ Der Käufer wurde gemahnt.	bei Zahlungsfälligkeit: ▪ auf Zahlung bestehen und ▪ Kosten und ggf. Verzugszinsen verlangen
Mahnung entbehrlich, wenn ▪ der Zahlungstermin genau bestimmt war. ▪ bei nicht genau bestimmtem Zahlungstermin nach 30 Tagen nicht bezahlt wurde. ▪ der Schuldner die Zahlung verweigert.	nach Fristablauf: ▪ vom Vertrag zurücktreten und/oder ▪ Schadenersatz verlangen

© Bildungsverlag EINS GmbH